

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 12/2025/HDDVDGTS, ngày 19/02/2025 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Hạt kiểm lâm huyện Dak Doa về việc đấu giá tài sản. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Đơn vị có tài sản đấu giá:** Hạt Kiểm lâm huyện Dak Doa; Địa chỉ số 146 Nguyễn Huệ, TT Dak Doa, huyện Dak Doa, tỉnh Gia Lai.
- Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá:** Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Tài sản đấu giá:** Tài sản do Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Dak Doa ban hành quyết định tịch thu gồm: 8,256 m³ gỗ tròn, xẻ thông thường; 01 xe máy cày độ chế và 03 xe máy độ chế đã xử lý để không tái sử dụng được; Trọng lượng 1.150 kg.
- Giá khởi điểm tài sản: 35.100.556 đồng.** (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, một trăm nghìn, năm trăm năm mươi sáu đồng)
- Thời gian; Địa điểm xem tài sản đấu giá:** Bắt đầu Từ ngày 25/02/2025 đến hết ngày 28/02/2025. Địa điểm: Tại nơi trưng bày tài sản. (Trong giờ hành chính)
- Ngày, giờ bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:** Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút ngày 20/02/2025 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2025. (Trong giờ hành chính)
- Ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút từ ngày 20/02/2025 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2025. (Trong giờ hành chính)
- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.
- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 50.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước:** 7.000.000 đồng;

Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút từ ngày 20/02/2025 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 04/03/2025. (trong giờ hành chính). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản **111002636487** tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai.

*** Ghi chú:**

Trường hợp đã nộp tiền đặt trước để tham gia Đấu giá nhưng hệ thống ngân hàng chưa báo có vào Tk của Doanh nghiệp thì người nộp tiền đặt trước phải cung cấp xác nhận của ngân hàng nơi nộp tiền (trong đó có thể hiện nội dung nộp tiền, thời gian nộp tiền) để xác định điều kiện khách hàng nộp tiền đặt trước đúng hạn theo thông báo đấu giá.

Mọi chi phí phát sinh cho việc nộp và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do người tham gia đấu giá chịu.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

10. Thời gian; Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/03/2025. Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Dak Doa. Địa chỉ: 146 Nguyễn Huệ, thị trấn Dak Doa, huyện Dak Doa, tỉnh Gia Lai.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thông tin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. ĐT: 02693.887.339 để được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết có liên quan.

Nơi nhận:

- Đăng TB Công Đấu giá tài sản Quốc gia;
- Đăng TB - Cục Quản lý CS- BTC
- Đăng TB trên Báo Thanh Niên;
- Niêm yết tại Hạt Kiểm lâm huyện Dak Doa;
- Niêm yết tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát;
- Lưu HS đấu giá.

GIÁM ĐỐC



TRƯỞNG THÁI TÚ LAM



BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN

(Kế toán) DANH MỤC: 12/2025/TBDG - DP, ngày 19/02/2025 của DN Đầu tư nhân Đại Phát

TT	Gỗ tròn	Số lượng	Kích thước			Khối lượng (m ³)
			Dài (m)	Rộng (cm)	Chiều dày (cm)	
	Gỗ xẻ					
01	SP6	01	1,60	34	13	0,071
02	SP6	01	1,60	30	14	0,067
03	SP6	01	1,60	30	14	0,067
04	SP6	01	1,30	24	18	0,056
05	SP6	01	1,60	30	25	0,120
06	SP6	01	1,20	24	16	0,046
07	SP6	01	1,60	34	14	0,076
08	SP6	01	1,60	26	16	0,067
09	SP6	01	1,60	32	12	0,061
10	SP6	01	1,60	30	14	0,067
11	SP6	01	2,60	35	29	0,264
12	SP6	01	3,00	28	12	0,101
13	SP6	01	3,60	34	25	0,306
14	SP6	01	3,00	28	12	0,101
15	SP6	01	2,80	28	12	0,094
16	SP6	01	5,00	30	28	0,420
17	SP6	01	2,50	28	20	0,140
18	SP6	01	2,50	24	30	0,180
19	SP6	01	2,50	30	22	0,165
20	SP6	01	2,00	34	34	0,231
21	SP6	01	2,00	28	27	0,151
22	SP6	01	2,00	29	23	0,133
23	SP6	01	1,70	38	35	0,226
24	SP6	01	2,50	34	28	0,238
25	SP6	01	1,90	29	26	0,143
26	SP6	01	1,60	39	35	0,218
27	SP6	01	2,00	32	31	0,198
28	SP6	01	2,00	25	23	0,115
29	SP6	01	2,00	28	22	0,123
Tổng						4,249
TT	Gỗ tròn	Số lượng	Dài (m)	Rộng (cm)	Đường Kính (Cm)	Khối lượng (m3)
30	SP5	01	0,6		50	0,122

31	SP5	01	0,6		50	0,118
32	SP5	01	0,6		55	0,142
33	SP5	01	0,6		50	0,114
34	SP5	01	0,60		48	0,109
35	SP5	01	0,60		36	0,061
36	SP5	01	0,5		46	0,083
37	SP5	01	0,6		52	0,127
38	SP5	01	0,6		50	0,118
39	SP5	01	0,6		53	0,132
40	SP5	01	0,6		46	0,100
41	SP5	01	0,6		59	0,164
42	SP5	01	0,6		60	0,170
43	SP5	01	0,6		50	0,118
44	SP5	01	0,6		52	0,127
45	SP5	01	0,6		54	0,137
46	Chò xốt	01	4,5		34	0,408
47	Chò xốt	01	4,5		27	0,258
48	Chò xốt	03	1,5		20	0,047
49	Chò xốt	01	1,0		25	0,049
50	SP6	01	1,0		30	0,071
51	SP6	01	0,7		40	0,088
52	SP6	01	0,7		35	0,067
53	SP6	01	0,7		40	0,088
54	SP6	01	0,8		35	0,077
55	SP6	01	0,8		25	0,039
56	SP6	01	0,7		25	0,034
57	SP6	01	0,8		40	0,100
58	SP6	01	0,7		25	0,034
59	SP6	01	0,7		25	0,034
60	SP6	01	0,7		24	0,032
61	SP6	01	4,5		22	0,171
62	SP6	01	4,5		22	0,171
63	SP6	01	4,0		20	0,126
64	SP6	01	4,0		16	0,080
65	SP6	01	4,0		17	0,091
	Tổng					4,007
	Sắt, Phế liệu				Đơn vị tính	Trọng lượng
1	01 xe máy cây độ chế và 03 xe máy độ chế đã xử lý để không tái sử dụng được				Kg	1.150

QUY CHẾ

ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017 TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản và Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017 TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động Đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của Pháp luật về Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số: 35/QĐ-UBND, ngày 14/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Quyết định số: 483/QĐ-SNNPTNT, ngày 30/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Phương án xử lý tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa ban hành quyết định tịch thu, xử phạt;

Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-HKL, ngày 14/02/2025 của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản.

Căn cứ Biên bản Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản đã xử lý tịch thu để bán đấu giá, ngày 20/01/2025 của Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản tịch thu bán đấu giá trong lĩnh vực Lâm nghiệp.;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ Đấu giá tài sản số: 12/2025/HDDVDGTS, ngày 19/02/2025 giữa Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Sau khi thống nhất với Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa, Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành Quy chế đấu giá tài sản, như sau:

Điều 1: Thông tin tài sản, giá khởi điểm.

- Tài sản đấu giá:** Tài sản do Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa ban hành quyết định tịch thu gồm: 8.256 m³ gỗ tròn, xẻ thông thường; 01 xe máy cây độ chế và 03 xe máy độ chế đã xử lý để không tái sử dụng được; Trọng lượng 1.150 kg.
- Giá khởi điểm tài sản: 35.100.556 đồng.** (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, một trăm nghìn, năm trăm năm mươi sáu đồng)
- Tình trạng giấy tờ pháp lý của tài sản:**
 - Quyết định số: 35/QĐ-UBND, ngày 14/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
 - Quyết định số: 483/QĐ-SNNPTNT, ngày 30/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Phương án xử lý tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa ban hành quyết định tịch thu, xử phạt;
 - Biên bản Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản đã xử lý tịch thu để bán đấu giá, ngày 20/01/2025 của Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản tịch thu bán đấu giá trong lĩnh vực Lâm nghiệp.;

Điều 2: Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ mời tham gia, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian; Địa điểm xem tài sản đấu giá: Bắt đầu Từ ngày 25/02/2025 đến hết ngày 28/02/2025. Địa điểm: Tại nơi trưng bày tài sản. (Trong giờ hành chính).

- Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát phối hợp cùng với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản.
- Khách hàng phải tuân thủ theo các quy định về việc hướng dẫn của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát cho việc đi xem tài sản đấu giá. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản.
- Sau khi xem tài sản, khách hàng có quyền tham gia hoặc không tham gia và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình về tình trạng và chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại sau này.
- Tài sản được đấu giá theo phương thức "có sao bán vậy" như khách hàng đã được hướng dẫn xem trước đó. Khách hàng tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ đấu giá với tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong khi hoặc sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Ngày, giờ bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút ngày 20/02/2025 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2025. (Trong giờ hành chính)

Thành phần Hồ sơ mời tham gia Đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; (theo mẫu của Doanh nghiệp phát hành)
- Quy chế cuộc đấu giá
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá

3. Ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút ngày 20/02/2025 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2025. (Trong giờ hành chính)

Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá;
- Căn cước công dân bản photo (có bản chính để đối chiếu)

4. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai

Điều 3: Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.
2. Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng;

Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút từ ngày 20/02/2025 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 04/03/2025. (trong giờ hành chính). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai.

*** Ghi chú:**

Trường hợp đã nộp tiền đặt trước để tham gia Đấu giá nhưng hệ thống ngân hàng chưa bảo có vào Tk của Doanh nghiệp thì người nộp tiền đặt trước phải cung cấp xác nhận của ngân hàng nơi nộp tiền (trong đó có thể hiện nội dung nộp tiền, thời gian nộp tiền) để xác định điều kiện khách hàng nộp tiền đặt trước đúng hạn theo thông báo đấu giá.

Mọi chi phí phát sinh cho việc nộp và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do người tham gia đấu

Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trùng đấu giá. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá.

Điều 4: Thời gian; Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/03/2025. Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa. Địa chỉ 146 Nguyễn Huệ, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Điều 5: Đối tượng tham gia đấu giá

1. Những người được phép tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
- Tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện là chủ Doanh nghiệp hoặc 01 (một) người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó".

Điều 6: Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của luật có liên quan.
- Chấp nhận các điều kiện, nội dung quy định trong Quy chế
- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp đầy đủ hồ sơ cho Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát tại địa chỉ số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku, T.Gia Lai
- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp, CCCD bản gốc để đối chiếu.

Điều 7: Hình thức đấu giá, phương thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên Đấu giá. Phương thức trả giá lên

Điều 8: Trình tự tiến hành, điều hành phiên đấu giá:

- **Phiên đấu giá tài sản được tiến hành liên tục theo trình tự sau đây:**
 - a) Mở đầu Phiên đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo Quy chế của Phiên đấu giá tài sản; công bố danh sách khách hàng tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu về tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, hướng dẫn cách thức trả giá; giải thích các quy định và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm Quy chế cuộc đấu giá; trả lời các câu hỏi (nếu có) của những người tham gia đấu giá;
 - b) Sau khi thực hiện các thủ tục trên, người điều hành cuộc đấu giá tuyên bố bắt đầu việc đấu giá. Kể từ thời điểm này, người điều hành cuộc đấu giá không có trách nhiệm trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế cuộc đấu giá và tài sản bán đấu giá.

➢ **Kết thúc phiên đấu giá:**

- Người điều hành phiên đấu giá: Thông báo người trúng đấu giá về thời gian nộp tiền trúng đấu giá và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Trúng đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Thông báo thời gian nhận lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá.
- Đấu giá viên tuyên bố kết thúc phiên đấu giá.

Điều 9: Bước giá và cách thức trả giá, xác định người trúng đấu giá:

1. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề cụ thể như sau: 1.000.000 đồng.

2. Cách thức trả giá

- Chỉ những người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng trả giá và tham gia trả giá.
- Đấu giá viên (người điều hành) yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho người tham gia đấu giá tài sản.
- Giá trả đấu giá đầu tiên tối thiểu phải bằng giá khởi điểm hoặc cộng với một hoặc nhiều bước giá. Người tham gia trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá liền kề đã trả.
- Thời gian tối đa quy định cho mỗi lần trả giá là 30 giây được tính kể từ khi người điều hành Phiên đấu giá yêu cầu khách hàng tham gia trả giá.
- Sau mỗi lần trả giá, người điều hành phiên đấu giá nhắc lại 3 lần rõ ràng, chính xác giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 giây.

3. Xác định người trúng Đấu giá:

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng Đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.
- Người trúng đấu giá tài sản phải ký biên bản đấu giá và các văn bản có liên quan khác để xác nhận việc trúng đấu giá.

Điều 10: Thời hạn và phương thức thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành

1. Thời hạn thanh toán:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán với khách hàng trúng Đấu giá.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tại sân đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán đủ số tiền mua tài sản còn lại (sau khi trừ tiền đặt trước tham gia đấu giá) cho Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa. Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Số tài khoản: **3941.0.006.36.34** tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản.

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát có trách nhiệm chuyển số tiền đặt trước của người trúng Đấu giá về cho Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Đấu giá thành.

Trường hợp quá thời hạn quy định trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

2. Phương thức thanh toán:

- Khách hàng trúng đấu giá thanh toán đầy đủ một lần số tiền trúng đấu giá tài sản (sau khi trừ tiền đặt trước tham gia đấu giá).
- Trường hợp các bên có thỏa thuận về phương thức thanh toán tiền mua tài sản thì phải thông báo cho Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát biết để phối hợp thực hiện (nếu có).

Điều 11: Phương thức giao nhận tài sản

- Tài sản sẽ được giao cho người trúng đấu giá trong vòng 10 (Mười) ngày làm việc kể từ khi bên có tài sản đấu giá nhận được đầy đủ tiền bán tài sản. Khách hàng trúng đấu giá phải vận chuyển toàn bộ tài sản trúng đấu giá ra khỏi bãi. Trường hợp giao tài sản gặp nhiều khó khăn khách quan thì thời hạn giao tài sản sẽ được gia hạn thêm theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có), hoặc theo thỏa thuận giữa bên có tài sản đấu giá và bên mua được tài sản đấu giá. Kể từ khi bên có tài sản đấu giá giao tài sản cho người mua tài sản, thì người mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí phát sinh đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa làm xong thủ tục để nhận tài sản đấu giá thì Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài sản, bên trúng đấu giá phải chịu tất cả trách nhiệm liên quan đến tài sản.

Điều 12: Quyền kinh doanh tài sản của bên mua

- Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản và làm căn cứ xác định quyền kinh doanh, quyền sử dụng tài sản của bên mua tài sản. Bên mua được tài sản chịu lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán tài sản.
- Bên mua được tài sản có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển quyền sử dụng tài sản bán đấu giá, nộp lệ phí trước bạ, đóng thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Bên chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua.

Điều 13: Trách nhiệm về chất lượng của tài sản

- Chất lượng tài sản chào bán trên cơ sở khách hàng đã xem tài sản trước đó tại hiện trường. Khách hàng đăng ký mua tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm đối chiếu hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá và hiện trạng thực tế của tài sản Đấu giá. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát không chịu trách nhiệm về chất lượng tài sản trong mọi trường hợp. Chủ tài sản chịu trách nhiệm

về chất lượng tài sản mà mình thông báo chào bán, đồng thời có trách nhiệm bàn giao nguyên hiện trạng tài sản mà khách hàng đã xem trước đó.

- Khách hàng được tạo điều kiện thuận lợi để xem tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 14: Chịu rủi ro và bất khả kháng

- Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản đấu giá. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản Đấu giá.
- Phiên đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như: có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Cơ quan chức năng, bên thuê yêu cầu hoãn đấu giá có lý do chính đáng và được chủ sở hữu tài sản chấp thuận, thì các chủ sở hữu tài sản, bên tổ chức đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 15: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, không được trả lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;"
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước:

- Đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 2 Điều 50 này bị truất quyền tham gia phiên đấu giá;

Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14.

Điều 16: Giải quyết tranh chấp.

- Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, các vấn đề trong Quy chế này không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Đảng QC Công Đấu giá tài sản Quốc gia;
- Niêm yết tại Hạt kiểm lâm huyện Dak Đoa;
- Niêm yết tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát;
- Lưu HS đấu giá

GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG THÁI TÚ LAM

